

전자금융거래약관 신규 조문 비교표

현행	개정안
제 4 장 선불전자지급수단의 발행 및 관리 제 22조 (정의) 1. (생략) 〈 신 설 〉 〈 신 설 〉 2. "회원"이라 함은 본 약관에 동의하고 판매자로부터 "재화 등"을 구매하고 선불전자지급수단을 결제수단으로 하여 그 대가를 지급하는 자를 말합니다. 3. "판매자"라 함은 "선불전자지급수단"에 의한 거래에 있어서 "회원"에게 "재화 등"을 판매하는 자를 말합니다.	제 4 장 선불전자지급수단의 발행 및 관리 제 22조 (정의) 1. (현행과 같음) <u>2. "선불충전금"이라 함은 이용자가 "선불전자지급수단" 발행의 대가로 "회사"에 지급한 금액으로서 대금결제, 양도, 환급 등에 사용한 금액을 차감한 잔액을 말합니</u> <u>다.</u> <u>3. "선불충전금관리기관"이라 함은 전자금융거래법 시행령 제13조의2 제3항에서 정하는 금융회사로 "회사"가 지정한 금융회사를 말합니다.</u> <u>4.</u> (현행과 같음) <u>5.</u> (현행과 같음)
제 24 조 (환급 등) ① ~ ③ (생략) 1. ~ 3. (생략) 〈 신 설 〉	제 24 조 (환급 등) ① ~ ③ (현행과 같음) 1. ~ 3. (현행과 같음) <u>4. "회원"에게 불리하게 "선불전자지급수단"을 이용할 수 있는 가맹점을 축소하거나 "선불전자지급수단"의 이용조건을 변경하는 경우, 다만, 다음 각 목의 정당한 이유가 있는 경우는 제외됩니다.</u> <u>가. 가맹점 폐업</u> <u>나. 가맹계약기간의 만료</u> <u>다. "회사"의 다른 가맹점에서 유사한 수준의 재화나 용역을 구입할 수 있는 경우</u> <u>라. 전자금융거래법 제38조 제4항의 규정에 따라</u>

현행	개정안
④ (생략)	<u>가맹점계약을 해지한 경우</u> <u>마. 전자금융거래법 또는 다른 법령을 위반하여 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 저해할 우려가 있어 가맹점 계약을 해지한 경우</u> <u>바. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 정당한 이유가 있는 경우</u> ④ (현행과 같음)
제 28 조 (선불충전금의 관리 및 관련 공시) ① “회사”는 “회원”이 유상으로 충전한 “선불전자지급수단”의 선불충전금을 고유재산과 구분하여 외부 금융기관에 신탁하거나 지급보증보험에 가입하여야 합니다. ② “회사”는 매 영업일 마다 선불충전금 총액과 신탁금 등 실제 운용중인 자금 총액의 상호일치 여부를 점검하여야 하며, 매 분기말(분기 종료 후 10일 이내) 선불충전금 규모 및 신탁내역, 지급보증보험 가입여부, 부보 금액 등을 홈페이지(https://www.naverfincorp.com/)에 공시하여야 합니다. ③ “회사”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 선불충전금을 신탁회사 등을 통하여 “회원”에게 우선 지급하여야 합니다. 이 경우 1개월 이내에 그 사실과 선불충전금의 지급시기, 지급장소, 그 밖에 선불충전금의 지급과 관련된 사항을 둘 이상의 일간신문에 공고하고, 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공시하여야 합니다. 1. 등록이 취소되거나 말소된 경우 2. 해산 또는 선불전자지급수단 발행 및 관리 업무를 폐지한 경우 3. 파산선고를 받은 경우 4. 선불전자지급수단 발행 및 관리 업무의 정지명령을 받은 경우	제 28 조 (선불충전금의 별도관리) ① “회사”는 “선불충전금” 중 다음 제1호의 금액에서 제2호의 금액을 뺀 금액을 “선불충전금관리기관”을 통하여 신탁, 예치, 지급보증보험 가입 중 어느 하나에 해당하는 방법으로 관리(이하 “별도관리”)합니다. 1. 다음 각 목의 금액의 합계액 가. “회원”이 “선불전자지급수단”의 발행 대가로 지급한 금액 나. “회사”가 “선불전자지급수단”의 할인발행 또는 적립금(가목에 따른 발행 대가의 지급과 관련하여 “회사”가 “회원”에게 제공하는 적립금을 말함) 지급 등을 통하여 “회원”에게 경제적 이익을 부여한 경우로서 그 경제적 이익에 해당하는 금액 다. 가목 또는 나목에 따른 “선불전자지급수단”으로서 “회원”이 다른 “회원”으로부터 양수한 “선불전자지급수단”의 금액 2. 제1호 각 목에 따른 “선불전자지급수단”으로서 다음 각 목의 금액의 합계액 가. “회원”이 재화 또는 용역을 구입하고 그 대가를 지급하는데 사용한 “선불전자지급수단”의 금액. 이 경우 그 사용의 전부 또는 일부가 취소되거나 철회된 경우는 제외합니다.

현행	개정안
5. 제1호부터 제4호까지에 준하는 사유가 발생한 경우	<u>나. “회원”이 다른 “회원”에게 양도한 “선불전자지급수단”의 금액</u> <u>다. 상환, 환급 등이 이루어져 “회원”의 채권이 소멸된 “선불전자지급수단”의 금액</u> <u>② “회사”는 “별도관리”하지 아니하는 “선불충전금”과 지급보증보험에 가입한 “선불충전금”을 직접 운용할 수 있으며, 이 경우 전자금융거래법에 따른 안전한 방법으로 운용합니다.</u> <u>③ “회사”는 합병 또는 영업양도 등 전자금융거래법 시행령 제13조의4에서 정하는 경우 외에는 제1항에 따라 “별도관리”하는 “선불충전금”을 양도하거나 담보로 제공하지 않습니다.</u> <u>④ “회사”는 매 영업일 “별도관리”해야 하는 금액과 “선불충전금관리기관”을 통해 “별도관리”되고 있는 금액을 점검하고 “별도관리”되고 있는 금액이 부족한 경우 다음 각 호의 구분에 따른 날까지 부족한 금액을 추가로 “별도관리”합니다.</u> <u>1. “별도관리”의 방법이 신탁 또는 예치의 방법인 경우: 다음 영업일</u> <u>2. “별도관리”의 방법이 지급보증보험 가입의 방법인 경우: 다음 5영업일</u>
제 28 조의 2 조 (선불충전금의 신탁 또는 지급보증보험) ① “회사”는 “회원”이 유상으로 충전한 “선불전자지급수단”의 선불충전금 전부를 은행 등 신탁회사에게 신탁하며, 신탁업자에게 안전자산으로 운용하도록 지시합니다. 다만, “회사”는 전월말 기준 전체 선불충전금의 1/10에 해당하는 금액(이하 ‘지급준비금’)까지 보통예금 등 안전자산 중 수시입출이 가능한 형태로 신탁회사에 예치할 수 있습니다. ② “회사”는 신탁된 선불충전금(지급준비금 제외)의 수익자	제 28 조의 2 (선불충전금의 우선지급) <u>① “회사”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 “별도관리”하는 “선불충전금”을 “회원”의 청구에 따라 “선불충전금관리기관”을 통하여 “회원”에게 우선 지급합니다.</u> <u>1. 허가 또는 등록이 취소되거나 말소된 경우</u> <u>2. 해산의 결의를 한 경우</u> <u>3. 파산선고를 받은 경우</u>

현행	개정안
를 “회원”으로 지정하여야 합니다. 다만, 개별 “회원”을 수익자로 지정하기 곤란한 경우 회사와 이해관계가 없는 특수목적법인(SPC)를 수익자로 지정할 수 있습니다. ③ “회사”는 당일 “회원” 및 자금의 변동 내역을 신속하게 익일까지 신탁합니다. ④ 제1항에도 불구하고 불가피한 사유로 선불충전금 중 일부를 신탁하지 아니하고 직접 운용(지급준비금 제외)하는 경우 “회사”는 운용대상 금액 전부에 대해 지급보증보험에 가입하여야 하며, 이 경우에도 “회사”는 운용대상 선불충전금을 안전자산으로 운용합니다	<u>4. 전자금융거래법 제43조제2항에 따라 전자금융업무 전부의 정지명령을 받은 경우</u> <u>5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지에 준하는 사유가 발생한 경우</u> <u>② 제1항의 규정에 따라 “선불충전금”을 지급받으려는 “회원”은 “선불충전금관리기관”에 다음 각 호의 사항을 기재한 서면(전자문서 및 전자거래 기본법 제2조 제1호에 따른 전자문서를 포함함)으로 지급을 청구할 수 있습니다.</u> <u>1. “회원” 또는 “선불전자지급수단”의 식별에 관한 정보</u> <u>2. “선불충전금”을 수령받을 계좌에 관한 정보</u> <u>③ “선불충전금관리기관”은 제1항에 따라 “선불충전금”을 “회원”에게 지급하려는 경우 다음 각 호의 기준에 따릅니다.</u> <u>1. “회사”로부터 다음 각 목의 정보를 제공받아 지급할 것</u> <u>가. “회원”을 식별할 수 있는 정보</u> <u>나. “회원”에게 지급하여야 할 “선불충전금”에 관한 정보</u> <u>2. “회원”에게 지급하여야 할 “선불충전금”을 한도로 하여 “선불충전금관리기관”이 “별도관리”하는 “선불충전금”을 “회원”별 “선불충전금”의 비율로 안분하여 지급할 것</u> <u>④ “회사”는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 “선불충전금관리기관” 및 “금융감독원”(단, 제 1항 제1호 및 제4호는 제외)에 그 사실을 즉시 통지합니다.</u> <u>⑤ “회사”는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 날부터 1개월 이내에 “선불충전금관리기관”과 협의하여 “선불충전금” 지급의 사유, 시기, 방법, 그 밖에 지급과 관련된 사항을 둘</u>

현행	개정안
	<u>이상의 일간신문에 공고하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시합니다.</u> <u>⑥ “회사”는 제1항에 따라 “선불충전금관리기관”이 “선불충전금”을 “회원”에게 지급하여야 하는 경우 해당 “회원”에 관한 정보로서 다음 각 호의 정보를 “선불충전금관리기관”에 제공할 수 있습니다.</u> <u>1. “회원”을 식별할 수 있는 정보</u> <u>2. “회원”에게 지급하여야 할 “선불충전금”에 관한 정보</u> <u>3. “선불전자지급수단”을 식별할 수 있는 정보(실지명의가 확인되지 아니하는 “선불전자지급수단”인 경우로 한정)</u>
제 28 조의 3 (착오송금에 관한 사항) 〈 생 략 〉	제 28 조의 3 (선불충전금의 보호조치 고지) <u>① “회사”는 “회원”이 “선불충전금” 보호조치의 내용을 쉽게 알 수 있도록 “회사” 홈페이지 (https://www.naverfincorp.com/)에 게시합니다.</u> <u>② “회사”는 매 분기 종료 후 10일 이내에 제1항의 규정에 따라 게시한 선불충전금 보호조치의 내용을 갱신합니다.</u>
제 28 조의 4 (기타) 〈 생 략 〉	제 28 조의 4 (착오송금에 관한 사항) (현행 제 28 조의 3과 같음)
〈신 설〉	제 28 조의 5 (기타) (현행 제 28 조의 4와 같음)
[부칙] 본 약관은 2023년 10월 25일부터 시행됩니다.	[부칙] 본 약관은 2024년 9월 15일부터 시행됩니다.